

CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago, a 18 Marzo 2020 entre TABIQUES ESCOBAR SPA R.U.T: 76.826.236-5
Domiciliado en CALLE DOS #669, PUENTE ALTO y don Francisco Saavedra Delgado Vicsquez
R.U.T. 7.250.593 de Nacionalidad Chileno nacido el 22 Junio 1989 domiciliado
en Av. IBIS 153 Depto 102/La estado Civil soltero Procedente de
SANTIAGO. (pilco)

Se ha convenido el siguiente **CONTRATO DE TRABAJO**, para cuyos efectos las partes convienen denominarse **EMPLEADOR Y TRABAJADOR**, respectivamente.

1°.- El trabajador se compromete a ejecutar el trabajo de Albañil en la obra transitoria o establecimiento Construcción.

2° El contrato será de carácter a plazo fijo y durara hasta el 31 de Julio desde la fecha de ingreso, prestando servicios en la obra Edificio PIRENEOS, ubicada en calle Pirineos 2002 Pudahuel. Sin embargo, el trabajador declara conocer y aceptar que, dada la naturaleza de la obra, puede que al empleador se haga necesario ir programando anticipadamente la separación de los distintos trabajadores que ejecuten labores similares, a fin que la separación de estos se produzca de manera paulatina y sucesiva.

3°.- La jornada de trabajo será: lunes a viernes.

De lunes a viernes de: 08:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 18:00 hrs.

4°.- El tiempo extraordinario se pagará con el recargo legal y se cancela conjuntamente con el respectivo sueldo.

5°.- El empleador se compromete a remunerar al trabajador con un sueldo **base mensual de 319.000.- (Trescientos diecinueve mil pesos.-)**. Las remuneraciones se pagarán en el lugar de trabajo por periodos **mensuales**. Vencidos en dinero efectivo, moneda nacional y del monto de ellas el empleador hará deducciones que establecen las leyes vigentes. El empleador se compromete a pagar la gratificación anual de acuerdo a lo estipulado en el art. 47 del código del trabajo el cual corresponde al 30% de las utilidades.

6°.- El empleador se compromete a suministrar al trabajador los siguientes beneficios que aprecian las partes en forma que se indica:

Asignación de colación de \$ 60.000.- por Mes trabajado.

Asignación movilización de \$ 40.000.- por Mes trabajado.

7° Serán obligaciones del trabajador:

- Desempeñar, en forma fiel y eficiente, las labores que se le encomiendan, debiendo acatar las órdenes de sus jefes Directos y/o Ejecutivos de Empresa.
- Concurrir diariamente a sus labores y dar estricto cumplimiento al horario de trabajo que se ha convenido.
- Utilizar los implementos de seguridad que corresponden dada la naturaleza del trabajo que se encuentre desempeñando.
- Dar estricto cumplimiento al reglamento interno de seguridad y demás normas de aplicación general dentro de la empresa.
- En general, cumplir con todas las obligaciones que emanen de su condición de "Trabajador", las que le imponen el presente contrato y la legislación vigente.

8° Serán causales de terminación del presente Contrato de Trabajo las contenidas en los Art. 159° y 160° del Código del Trabajo, y las que en el futuro se establezcan, todas las causales se dan o se darán por conocidas, entendiéndose que forman parte integrante del presente Contrato, y las que a continuación se señalan, considerándolas por si mismas, causales de terminación inmediata del Contrato:

- Presentarse al trabajo en estado de ebriedad, ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada de trabajo o introducir esta clase de bebidas a los recintos de trabajo.

- b) Negarse a trabajar sin causa justificada, en la obra o labor que se le asigne, de acuerdo a las estipulaciones del Contrato y ejecutar trabajo lento, considerándose como tal, aquel cuyo rendimiento sea inferior a un 20% al normal.
- c) Infringir las normas de Seguridad y/o Reglamento Interno Publicado en la Obra, el cual se considera parte integrante del presente Contrato y que el "Trabajador" declara conocer y aceptar.
- d) El hecho que el Trabajador preste servicios, remunerados a o no a otra Empresa o firma relacionada con las actividades que desarrolla por: Y / O dedique su tiempo a negocios o actividades particulares, salvo autorización expresa dada por escrito por parte de la **EMPLEADORA**.
- e) Comunicar o transmitir a terceros datos confidenciales relacionados con los negocios de la empresa empleadora o de clientes de esta.
- f) En el desempeño de sus Labores el trabajador queda obligado a cumplir estrictamente las instrucciones verbales o escritas que reciba de sus **JEFES**; las normas y reglamentos vigentes en la empresa, guardar la más absoluta reserva de las operaciones del empleador; aun aquellas en las cuales no le haya correspondido participar directamente; trabajar exclusivamente para la empleadora, no pudiendo desempeñar ninguna otra actividad lucrativa dentro de las horas de trabajo, o fuera de ellas si constituyen competencia desleal, hacer uso indebido del nombre del empleador o aprovechamiento de informaciones a las que ha tenido acceso por el hecho de trabajar para la empresa, todo ello salvo expresa y previa autorización escrita de ésta, y a desempeñar los trabajos concernientes a su empleo en la forma más eficiente posible.
- g) La inobservancia de cualquiera de estas obligaciones, como asimismo, la falta de los deberes de honorabilidad, moralidad o sobriedad que son inherentes al cargo, constituirán falta grave para los efectos de lo dispuesto en la Legislación Laboral aplicable a, "**INCUMPLIMIENTO GRAVE A LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL CONTRATO**".
- h) Cualquier otra prestación, ocasional o periódica, que el empleador otorgue al trabajador, fuera de las que lo obligan de acuerdo con este contrato o con las disposiciones legales en vigor, entenderá otorgada a título de mera liberalidad, no dará derecho alguno al trabajador y el empleador podrá suspenderla o modificarla a su entero arbitrio.

Las causales antes expresadas tendrán el carácter de esencial y determinantes configurando ellas individualmente por si mismas la causal de terminación del presente contrato.

9º En caso de **inasistencia** al trabajo por enfermedad u otra causa, el **TRABAJADOR** deberá justificarla el correspondiente certificado médico, otorgado dentro de las 24 horas siguiente desde que dejo de asistir al trabajo.

10º.- Se entiende incorporadas al presente contrato todas las disposiciones legales que se dicten con posterioridad a la fecha de suscripción y que tengan relación con él.

11º Se deja constancia que don Francisco Javier Delao Vargas ingreso al servicio el 18/03/2020.

12º EL presente Contrato se firma en tres ejemplares, quedando uno de estos en poder del trabajador.

FIRMA DEL TRABAJADOR
RUT: 77.850.619-3

FIRMA DEL EMPLEADOR
RUT: 76.826.236-5

FRANCISCO ESCOBAR SpA
RUT 76.826.236-5